



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 luglio 2023

NUMERO AFFARE 01819/2022

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit S.p.A. contro il Comune di Sommacampagna, avverso per l'annullamento:

-della nota del Comune di Sommacampagna - Area Affari Istituzionali, Cultura e Sport prot. n. 441/2021 del 26 ottobre 2021, ricevuta da Inwit S.p.A. in pari data a mezzo p.e.c., avente a oggetto "Contratto di concessione in uso di immobile ad uso non abitativo di proprietà comunale (bene indisponibile) per l'installazione di apparati di telecomunicazione Sito VR 5553 presso Impianti sportivi di Caselle. Aggiornamento canone", con il quale è stato comunicato a Inwit S.p.A. che "con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Cultura e Sport n. 694 del 21/10/2021 resa esecutiva in pari data, è stato aggiornato, a partire dal 1° novembre 2021, il canone annuo secondo le modalità stabilite con D.G. n. 35/2021", richiedendosi il pagamento di un **canone unico** patrimoniale

pari a "€ 10.506,24", in applicazione di un "coefficiente di parificazione" pari a "3,2832", una conseguente tariffa annua pari a "131,328" €/mq e una superficie pari a "mq. 80";

-di ogni altro atto presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836)" del Comune di Sommacampagna, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2021 e modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 22 dell'11 marzo 2021 e n. 49 del 23 giugno 2021, nonché, ove occorrer possa, alle medesime deliberazioni consiliari, in uno con i relativi allegati; ove occorrer possa, ai pareri del Revisore Unico del Comune di Sommacampagna di cui ai verbali nn. 4/2021 del 21 gennaio 2021 e 9/2021 del 24 febbraio 2021, in merito all'approvazione e alla modifica del "Regolamento comunale avente per oggetto la disciplina per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla L. 160/2019";

-alla delibera di Giunta Comunale del Comune di Sommacampagna n. 35 dell'11 marzo 2021, recante oggetto "Variazione Allegato B) della delibera di giunta comunale N17/2021 di approvazione tariffe 2021 **canone unico** patrimoniale e canone mercati", in uno con i relativi allegati; alla delibera di Giunta Comunale del Comune di Sommacampagna n. 17 del 29 gennaio 2021, recante oggetto "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Approvazione tariffe anno 2021", in uno con i relativi allegati;

-alla determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Sommacampagna n. 694 del 21 ottobre 2021, in uno con i

relativi allegati; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto.

LA SEZIONE

Vista la relazione n.U0024706 del 5 dicembre 2022 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;

Premesso e considerato:

1. Con il ricorso in esame, notificato il 23 febbraio 2022, la società Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit s.p.a., che svolge attività di realizzazione, installazione ed esercizio di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica, titolare nel Comune di Sommacampagna di diverse stazioni radio base (SRB) funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile, ha impugnato la nota prot. n. 441/2021 del 26 ottobre 2021, avente a oggetto “Contratto di concessione in uso di immobile ad uso non abitativo di proprietà comunale (bene indisponibile) per l'installazione di apparati di telecomunicazione Sito VR 5553 presso Impianti sportivi di Caselle. Aggiornamento canone”, con la quale il Comune di Sommacampagna le ha comunicato che “con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Cultura e Sport n. 694 del 21/10/2021 resa esecutiva in pari data, è stato aggiornato, a partire dal 1° novembre 2021, il canone annuo secondo le modalità stabilite con D.G. n. 35/2021” ed ha richiesto il pagamento di un **canone unico** patrimoniale pari a euro 10.506,24, in applicazione di un “coefficiente di parificazione” pari a 3,2832, una conseguente tariffa annua pari a 131,328 euro a mq e una superficie pari a mq. 80.

2. La società ricorrente ha in particolare contestato la delibera di giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2021 (poi rettificata con delibera n. 35 dell'11 marzo 2021) di "Approvazione tariffe anno 2021" in relazione al "Canone patrimoniale di concessione" che, nell'allegato B, nel confermare la generale differenziazione e progressiva diminuzione della tariffa base annuale in ragione della zona d'occupazione (come da annessa tabella), ha enucleato riguardo alle "Occupazioni . . . antenne fisse" un coefficiente moltiplicatore di 5,56, per una tariffa pari a euro 222,32 a mq, in relazione all' "Antenna all'interno del Centro Servizi Comunali", e un coefficiente di 3,20, per una tariffa pari a euro 128,15 al mq, per l' "Antenna c/o campo sportivo comunale", con la previsione di un adeguamento, solo in aumento, nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice ISTAT, senza distinzione in base alle zone.

3. Secondo parte ricorrente l'Amministrazione comunale intimata avrebbe in tal modo introdotto "una tariffa (e dei conseguenti canoni) oltremodo gravosa e ingiusta (pari ad almeno 128,15 €/mq), di gran lunga maggiore di quella stabilita dalla legge e con vanificazione della distinzione tra zone definita dal Regolamento e la connessa misura di riduzione prevista in generale per le altre occupazioni".

4. Su tale basi il Comune intimato ha infine adottato la nota prot. n. 441/2021 del 26 ottobre 2021 con la quale ha comunicato alla ricorrente l'intervenuto aggiornamento, a partire dal 1° novembre 2021, del canone annuo secondo le modalità stabilite con la delibera di giunta n. 35 del 2021 ed ha richiesto il pagamento di un **canone unico** patrimoniale pari a euro 10.506,24, in applicazione di un "coefficiente di parificazione" pari a 3,2832, della conseguente tariffa annua pari a 131,328 euro a mq per una superficie pari a mq. 80.

5. A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto il seguente, articolato, motivo di censura: *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi*

816 e ss., della l. 27 dicembre 2019, n. 160, degli artt. 49, 86, commi 2 e 3, 89, 90, co. 1, e 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, dell'art. 12, co. 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e s.m.i., dell'art. 82 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27), dell'art. 1-bis, del d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i., dell'art. 1, co. 1026, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, degli artt. 3.2.a, 42 e 84 della Direttiva n. 2018/1972/UE dell'11 dicembre 2018, dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, anche in relazione agli artt. 3, 10, 23, 41, 42, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, difetto d'istruttoria, difetto di proporzionalità e disparità di trattamento”.

Per le occupazioni permanenti finalizzate a ospitare impianti tecnologici di radio-telecomunicazione, il Comune di Sommacampagna avrebbe introdotto, peraltro con mera delibera di giunta, un **canone unico** patrimoniale di gran lunga superiore ai preesistenti canoni e oneri cui erano assoggettate in precedenza le medesime occupazioni; tale canone sarebbe stato stabilito, in maniera del tutto immotivata e illogica, in misura assai elevata e irragionevolmente superiore a quello ricavabile dall'applicazione della pertinente tariffa standard stabilita dalle conferenti previsioni di legge, nonché del tutto sproporzionato, sia avuto riguardo ai canoni stabiliti per le altre tipologie di occupazione, sia nell'ambito stesso delle occupazioni per impianti di telecomunicazione giacché si prevede una tariffa di 128,15 euro al mq (soggetta ad aggiornamento ISTAT), senza rispettare la distinzione per zone, e pari a oltre il 320 per cento della tariffa standard di legge. Il Comune di Sommacampagna avrebbe in sostanza incrementato le tariffe (del 331 per cento, con un incremento di 3,31 volte la tariffa standard) e il gettito del **canone unico** in violazione delle norme di legge di riferimento, che consentirebbero la variazione del gettito mediante la modifica delle tariffe al solo scopo di consentire agli enti locali di garantirsi il medesimo

livello di gettito in entrata conseguito in base alla cornice previgente. La delibera sarebbe inoltre affetta dal vizio di incompetenza, siccome assunta dalla giunta, mentre l'art. 1, comma 821, della legge n. 160 del 2019 stabilisce che "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

5.1. Le censure dedotte sarebbero, inoltre, corroborate dall'art. 1, comma 831-bis, inserito nella legge n. 160 del 2019 dall'art. 40, comma 5-ter, aggiunto dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in base al quale *"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 [occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture], sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*.

6. Il Comune di Sommacampagna ha replicato con memoria in data 6 giugno 2022, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. Il Comune ha in particolare ricordato che per l'area compresa all'interno degli "impianti sportivi di Caselle", appartenente al patrimonio indisponibile, oggetto del presente contenzioso, le parti (il Comune e l'allora Vodafone Omnitel B.V., cui poi è subentrata la società Inwit s.p.a.) pattuirono il

rilascio di una nuova concessione soggetta al pagamento di un canone annuo stabilito nel medesimo importo previsto nei due precedenti canoni di locazione, e cioè euro 7.500,00 per l'annualità 2014 - 2015 ed euro 10.000,00 per le annualità successive, rivalutabili annualmente nella misura del 100 per cento dell'indice Istat (atto rep. 6294 del 26 gennaio 2015), canoni che però la società Inwit s.p.a. non avrebbe mai corrisposto, pur continuando a utilizzare i beni comunali locati e/o concessi, sui quali gli impianti di telecomunicazioni di sua proprietà sono ancora collocati e funzionanti (con un debito nei confronti del Comune che avrebbe ad oggi superato complessivamente gli euro 50.000,00). Il nuovo **canone unico** sarebbe stato dunque pienamente rispondente al fine di legge di garantire l'invarianza del gettito, senza incidere, né in melius né in peius, sui canoni previsti dagli enti locali con gli atti e i provvedimenti in essere. Ed infatti, ha soggiunto il Comune resistente, fino all'entrata in vigore del **canone unico** istituito dall'art. 1, commi 816 e ss., della legge n. 160 del 2019, il canone dovuto in un primo tempo da Omnitel Vodafone B.V., poi da Vodafone Italia s.p.a., poi Vodafone Towers s.r.l. ed infine da Inwit s.p.a. era quello regolato dal contratto di concessione prot. n. 6294 del 26 gennaio 2015 e cioè pari ad euro 10.000,00 per le annualità successive al 2015. Chiamato a ridefinire i canoni di concessione in essere alla luce della legge di riforma del 2019, l'ente locale sarebbe dunque legittimamente intervenuto sulla tariffa nazionale mediante l'applicazione dei coefficienti di parificazione, al solo fine di assicurare l'invarianza del gettito. Le sentenze del Tar del Veneto, sez. III, del 29 novembre 2021, nn. 1427 e 1428, richiamate da controparte, riguarderebbero una fattispecie del tutto diversa (un regolamento che aveva posto a carico degli operatori di telecomunicazioni un canone stabilito "a forfait" del tutto avulso dalla tariffa "standard" e dai criteri di riferimento enunciati dalla legge n. 160 del 2019). Diversamente dalla tesi di parte ricorrente, l'art. 1, comma 831-bis,

della legge n. 160 del 2019, introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non troverebbe applicazione retroattiva e la fattispecie qui dedotta sarebbe regolata dall'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, in base alla quale il nuovo canone sostituisce tutta la serie di tasse, canoni e imposte in esso elencati. Anche la censura di incompetenza della giunta comunale sarebbe infondata poiché l'art. 42, comma 2, lett. f), del T.U.E.L. attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”.

7. Le parti hanno replicato.

8. Con parere interlocutorio n. 00036/2023 il Collegio, nell'adunanza dell'11 gennaio 2023, ha preso atto che la relazione ministeriale prot. n. 24706 del 5 dicembre 2022 è stata trasmessa anche alle parti con nota ministeriale del 13 dicembre 2022, con termine di 30 giorni per controdedurre, e che tale termine non era ancora venuto in scadenza. Pertanto ha ritenuto opportuno differire la trattazione del merito della causa all'esito dell'acquisizione di una relazione integrativa del Ministero referente che informi circa l'avvenuta – o la non avvenuta – presentazione di memorie e controdeduzioni delle parti, trasmettendone, in caso positivo, copia a questa Sezione, con le osservazioni conclusive del Ministero.

9. In data 12 gennaio 2023 risultano depositate le controdeduzioni di Invitt spa, in relazione alla nota prot. n. U.0025418 del 13 dicembre 2022 (pervenuta a mezzo pec in pari data), con la quale la competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetteva la relazione ministeriale prot. n. U.0024706 del 5 dicembre 2022, concernente il negativo avviso rispetto al presente ricorso straordinario.

In disparte quanto dedotto in ricorso la società ha puntualizzato quanto

segue:

9.1. Secondo il comune di Sommacampagna il nuovo CUP sarebbe rimasto invariato rispetto al precedente onere sostituito, rappresentato dal canone contemplato dalla concessione in essere e alla relativa misura. Tale canone, tuttavia, è stato contestato da Vodafone (cui è succeduta Inwit) con nota del 31 luglio 2018 per l'illegittima e sproporzionata richiesta di importi considerati eccessivi e iniqui, comunque costituenti oneri ulteriori rispetto al TOSAP/COSAP dovuto per legge, in relazione alle SRB per telefonia mobile.

In altri termini, avendo Inwit debitamente contestato anche il canone precedentemente definito e applicato dal Comune di Sommacampagna per la medesima occupazione, appare del tutto illogico e irragionevole assumere tale valore del canone quale termine di paragone per valutare la congruità del nuovo **canone unico** patrimoniale (per come definito dall'impugnato Regolamento CUP e dalle delibere di Giunta nn. 17/2021 e 35/2021).

9.2. Le doglianze articolate con il gravame introduttivo risultano corroborate dall'art. 1, co. 831-bis, della l.n. 160/2019, introdotto dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 secondo cui *"gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente", nonché a precisare che "il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003", e "i relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente" e che "il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica*

soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Il menzionato comma 831-bis è di decisivo rilievo in chiave interpretativa, e in ogni caso pienamente e immediatamente applicabile all'odierna vicenda controversa perché nessuna previsione di legge ne circoscrive o posticipa l'entrata in vigore e l'efficacia nel tempo. Il Legislatore ha inserito, nell'ambito di un corpus normativo organico destinato a disciplinare la specifica materia "a decorrere dal 2021" (art. 1, co. 816), un comma ulteriore che, sotto il profilo sistematico e teleologico, non può che rivelarsi di immediata applicazione.

In secondo luogo, a mente dell'art. 1, co. 826, della l. n. 160/2019 le occupazioni permanenti sono soggette a una "tariffa ... annua" e, rientrando le occupazioni con impianti di comunicazione elettronica nelle occupazioni permanenti (il cui canone si enuclea su base annua) e tenuto conto che il comma 831-bis è intervenuto nel pieno corso dell'annualità 2021, esso è applicabile per l'(intero) anno 2021. Peraltro l'aggiornamento del canone imposto a Inwit e la richiesta di pagamento risalgono all'ottobre del 2021, allorché il comma 831-bis era senz'altro in vigore e applicabile (e, conseguentemente, il Comune non avrebbe potuto obliterarne l'applicazione).

Da quanto sopra si ricava che il Regolamento CUP impugnato si pone in insanabile contrasto con la norma recata dal comma 831-bis della l. n. 160/2019, di talché ritiene si imponga in ogni caso la sua disapplicazione.

Sottolinea che il canone stabilito dal Comune di Sommacampagna per gli impianti di telecomunicazione analoghi a quello di Inwit assomma ad almeno € 10.506,24, vale a dire a 13,13 volte del canone forfetario contemplato dall'art. 1, co. 831-bis, della l. n. 160/2019 (ossia, è pari al 1.313% dello stesso).

9.3. Il Comune resistente omette di argomentare in merito all'indirizzo

ermeneutico enunciato dalle sentenze TAR Veneto nn1427 e 1428 del 2021, laddove ad esempio è stato precisato che *"ancorché la norma preveda che il canone è comunque «comprensivo» <<di qualunque canone ricognitorio o concessorio>>, non si tratta di un mero «assorbimento» di precedenti istituti giuridici di diversa natura e presupposti, ma di un nuovo istituto, autonomo nella disciplina e nei presupposti, il cui solo elemento di «raccordo» con il «passato» è costituito dal dato, contabile, dell'invarianza di gettito. Il legislatore, cioè, «nel novellare» l'entrata patrimoniale correlata ai presupposti impositivi predetti, ha inteso garantire agli Enti comunali lo stesso gettito complessivo che agli stessi derivava dall'applicazione dei previgenti istituti. A questo proposito, è, ai fini della presente decisione, e tenuto conto, altresì, delle contestazioni sollevate dal Comune ..., fondamentale sottolineare come l'«invarianza» garantita dal legislatore non riguardi tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli Enti comunali si vedevano garantita dall'applicazione dell'insieme di tutti gli istituti previgenti".*

9.4. E' del tutto generica (e infondata) l'affermazione di Controparte secondo cui, nella sostanza, le delibere di Giunta nn. 17/2021 e 35/2021 e le relative tariffe costituirebbero mera attuazione del Regolamento, dal momento il Regolamento si è limitato a fornire, in proposito, genericissimi principi di riferimento ed ha delegato in favore della Giunta la determinazione dei coefficienti economici (e, di conseguenza, delle concrete tariffe) relativi alle varie tipologie di occupazione.

10.- Con relazione finale del 17 aprile 2023 il Ministero, nel riportare le controdeduzioni del comune di Sommacampagna, si rimette alle stesse integralmente e in maniera acritica, ed esprime il parere contrario all'accoglimento del ricorso.

Tuttavia il comune non ha preso posizione rispetto ad un'ampia parte delle doglianze, ribadendo le argomentazioni della memoria precedente.

In particolare, nulla viene riferito a proposito delle contestazioni sollevate

al comune da Vodafone cui è subentrata la ricorrente, circa la pretesa di avere applicata una tariffa agevolata ai sensi dell'art.63, lett.e del d.lgs n. 446/97 per la tipologia di occupazione, né circa l'esito del procedimento amministrativo avviatosi a riguardo, né viene specificato se sussiste in atto contenzioso anche in relazione al mancato pagamento dei pretesi canoni concessori pregressi.

Nulla viene riferito circa la eccepita immediata applicabilità dell'art. 1, co. 831-bis, della l.n. 160/2019, introdotto dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77.

Né viene sufficientemente argomentato in merito alla ribadita contestata determinazione dei coefficienti e quindi del canone da parte della giunta comunale

11.-. Premesso quanto sopra la Sezione, per l'adozione del parere, invita l'Amministrazione:

a) a predisporre con la massima urgenza la relazione integrativa con puntuale specificazione delle questioni sopra specificate e le proprie relative osservazioni, avuto particolare riguardo:

-alle contestazioni sollevate nel 2018 al comune da Vodafone, cui è subentrata la ricorrente, all'esito del relativo procedimento amministrativo avviatosi a riguardo, alla eventuale sussistenza di un contenzioso ed il relativo esito in relazione al mancato pagamento dei canoni concessori pregressi.

- alla eccepita immediata applicabilità dell'art. 1, co. 831-bis, della l.n. 160/2019, introdotto dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77.

- alla ribadita contestata determinazione dei coefficienti e quindi del canone da parte della giunta comunale;

b) a trasmettere la relazione alla parte ricorrente, assegnando un congruo termine per la formulazione di eventuali controdeduzioni e repliche, che

dovranno essere depositate esclusivamente presso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

c) a trasmettere successivamente alla Sezione la relazione di cui alla lettera a), nonché le eventuali controdeduzioni e repliche di parte ricorrente, unitamente alle proprie valutazioni, ovvero, in difetto, una comunicazione attestante la mancata presentazione di dette controdeduzioni e repliche nel termine assegnato.

12.-Si rappresenta che la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 2023) ha stabilito, da ultimo, in adesione al nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia) che "...le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l'art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario."

Per tale ragione, onde prevenire la lesione dell'interesse erariale conseguente all'eventuale pagamento dell'indennizzo per la ritardata definizione del ricorso in oggetto, è indispensabile che quanto sopra richiesto sia adempiuto dall'Amministrazione nel più breve tempo possibile.

13.- Pertanto, l'adozione del parere deve essere sospesa in attesa del predetto incombenza istruttorio, che dovrà essere adempiuto dall'Amministrazione con la massima sollecitudine, e fissa l'adunanza per il giorno 20 dicembre 2023.

P.Q.M.

La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, sospende l'adozione del parere in attesa dell'incombenza istruttorio di cui in motivazione, che dovrà essere adempiuto dall'Amministrazione con la massima sollecitudine, e fissa l'adunanza per il giorno 20 dicembre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonella De Miro

Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio